

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2364/2530

บริษัทหลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด ฯ
นางสุวณีย์ พีชผล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 172

พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2517 มาตรา

โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามสัญญาเบิกเกินบัญชีที่โจทก์ออกแทนจำเลยไปในการซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยบรรยายฟ้องถึงวันเวลาที่จำเลยทำสัญญากับโจทก์ วิธีการส่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ตามสำเนาหนังสือสัญญาและสำเนาบัญชียอดหนี้ที่จำเลยค้างชำระท้ายฟ้องซึ่งเป็นการแสดงถึงวันที่จำเลยแต่งตั้งโจทก์ให้เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โจทก์ทำการเป็นนายหน้าและจ่ายเงินแทนจำเลย รวมทั้งข้อตกลงที่โจทก์จำเลยจะตัดทอนบัญชีอันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่โจทก์เป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้จำเลย เมื่อโจทก์อ้างว่าจำเลยผิดสัญญาดังกล่าว โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายว่าโจทก์มีสิทธิซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โดยโจทก์เป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์เพราะเป็นเพียงรายละเอียดที่โจทก์อาจนำสืบในชั้นพิจารณา คำฟ้องของโจทก์แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา จึงไม่เคลือบคลุม.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศของกระทรวงการคลัง มีกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยซึ่งมีวิธีการปฏิบัติเป็นปกติ คือโจทก์จะเปิดรับลูกค้าที่ประสงค์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้เข้ามาทำสัญญากู้เงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์อันมีลักษณะเป็นบัญชีเดินสะพัดในวงเงินจำนวนหนึ่งโดยตกลงให้นำเงินที่กู้ไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับให้ลูกค้าทำหนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนได้ เมื่อเข้าเป็นลูกค้าแล้วลูกค้ามีสิทธิสั่งซื้อหรือขายหุ้น เมื่อได้รับคำสั่งซื้อหรือขายแล้ว โจทก์จะจัดการให้ตามความประสงค์แล้วแจ้งทางโทรศัพท์ให้ลูกค้าทราบเป็นการยืนยันการซื้อหรือขายนั้น ถ้าลูกค้ามาสั่งซื้อหรือขายหุ้น ณ สำนักงานโจทก์ด้วยตนเอง โจทก์จะให้ลูกค้าลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในใบสั่งด้วย ทุกครั้งที่ซื้อโจทก์ลงบัญชีว่าลูกค้าเบิกเงินจากบัญชีตามสัญญาภูบวกับค่านายหน้าอัตราร้อยละ ๐.๕ และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าอากร กับดอกเบี้ยของเงินที่เบิกรวมกับค่านายหน้าทุกครั้งที่ขาย โจทก์ก็จะหักค่านายหน้าอัตราร้อยละ ๐.๕ และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าอากร แล้วนำเข้าบัญชีเดินสะพัดทุกราวที่มีการขายเพื่อหักถอนบัญชี ยอดคงค้างเท่าใด โจทก์สามารถคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ และทุกวันสิ้นเดือนก็จะมีการหักถอนบัญชีกันอีกครั้งหนึ่ง ยอดหนี้ที่ลูกค้าจะต้องชำระคือยอดหนี้ที่ปรากฏจากการหักถอนบัญชีครั้งสุดท้ายกับดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าว วิธีการดังกล่าวเรียกว่า 'เล่นหุ้น' จำเลยเป็นลูกค้าโจทก์ตามวิธีการดังกล่าว โดยเข้าทำสัญญากู้เงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับโจทก์ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๑ ในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีกำหนดเวลาและจำเลยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยได้ตามหลักเกณฑ์ของโจทก์ กำหนดส่งดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกวันสิ้นเดือน หากผิดนัดยอมให้คิดดอกเบี้ยทบต้น เมื่อทำสัญญาแล้วจำเลยก็สั่งซื้อขายหุ้นบริษัทต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์และหักกลบลบหนี้กับโจทก์เรื่อยมาโดยวิธีหักถอนบัญชี ปรากฏจากการหักถอนบัญชีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๒

ว่าจำเลยมีหุ้นบริษัทราชาเงินทุน จำกัด ค้างอยู่ในบัญชีตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๒๒ และเมษายน ๒๕๒๒ โจทก์ได้จ่ายเงินออกจากบัญชีเดินสะพัดตามคำสั่งของจำเลย และจำเลยยังชำระเงินให้โจทก์ไม่ครบถ้วน เป็นเงินต้น ๑๑๔,๕๐๒.๓๔ บาท กับ ดอกเบี้ย ๙,๗๕๗.๙๖ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๒๔,๒๖๐.๓๐ บาท โจทก์แจ้งการหัก ทอนบัญชีดังกล่าวให้จำเลยทราบแล้ว จำเลยไม่ชำระ ยอดหนี้สุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ จำนวน ๑๒๔,๒๖๐.๓๐ บาท และดอกเบี้ยของจำนวนเงินดังกล่าวนับ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ถึงวันฟ้องในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี คิดเป็นเงิน ๒๗,๑๘๑.๙๒ บาทขอให้บังคับจำเลยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน ๑๕๑,๔๔๒.๒๒ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในต้นเงิน ๑๒๔,๒๖๐.๓๐ บาท นับถัดจากวัน ฟ้องไปจนกว่าชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์เป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามพระราช บัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๑๗ แต่การซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายดังกล่าว สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นที่จะกระทำได้ ไม่ปรากฏว่าโจทก์เป็นสมาชิกของ ตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ จึงไม่ได้ข้อเท็จจริงอันมีสาระครบถ้วนตามกฎหมายที่จะ ทำให้โจทก์มีฐานะสมบูรณ์ในข้อหาที่ฟ้อง จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม โจทก์ไม่มีอำนาจ ฟ้อง โจทก์มิได้เป็นตัวแทนซื้อขายหุ้นให้จำเลยตามสัญญา ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ฟ้องของโจทก์ไม่เคลือบคลุมและไม่ขาดอายุ ความ โจทก์มีอำนาจฟ้องและเป็นตัวแทนซื้อขายหุ้นให้จำเลยตามสัญญา จำเลยจึง ต้องรับผิดชอบหนี้ให้โจทก์ พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๑๒๔,๒๖๐.๓๐ บาทแก่ โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของเงินต้นจำนวน ๑๑๔,๕๐๒.๓๔ บาทนับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยประเด็นเรื่องฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ว่าโจทก์บรรยายฟ้องถึงวันเวลาที่จำเลยทำสัญญากับโจทก์และวิธีการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญา และสำเนาบัญชียอดหนี้ที่จำเลยค้างชำระท้ายฟ้อง ซึ่งเป็นการแสดงถึงวันที่จำเลยแต่งตั้งโจทก์ให้เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โจทก์ทำการเป็นนายหน้า และจ่ายเงินแทนจำเลย รวมทั้งข้อตกลงที่โจทก์จำเลยจะตัดทอนบัญชีอันเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่โจทก์เป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้จำเลย เมื่อโจทก์อ้างว่าจำเลยผิดสัญญาดังกล่าว โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายว่าโจทก์มีสิทธิซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยโจทก์เป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์เพราะเป็นเพียงรายละเอียดที่โจทก์อาจจะนำสืบในชั้นพิจารณาได้ คำฟ้องของโจทก์แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว จึงไม่เคลือบคลุม

พิพากษายืน.

(สาระ เสววมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

ศาลแพ่ง - นายอากาศ บำรุงชีพ

ศาลอุทธรณ์ - นายเทพ ภัคดีศุภผล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ